

한국가스공사 상임감사위원

주의 요구

제 목 물품, 공사 혼재 계약요청 시 구매요청서류 작성 미흡
소 관 부 서 ◆기지본부 ㉠부
조 치 부 서 ●처 인사부
내 용

1. 업무 개요

◆기지본부 ㉠부는 「직제규정 시행세칙」 [별표2] 분장업무에 따라 본부 소관 생산설비 유지보수 업무를 담당하고 있으며 “㉠㉡ 교체 및 업그레이드(계약상 대자 : ◆◆, 검수금액 : ??원, 검수일자 : 2025. 7. 17.)” 사업을 물품, 공사가 혼재된 구매 건으로 추진하였다.

2. 관계규정 및 판단기준

「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제2조의 2(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약의 집행) 2항 2호에 따라 공사가 혼재된 계약의 예정가격의 산정에 있어서 공사부분에 대한 산업재해보험료, 고용보험료 등 법령이나 계약조건에 의하여 의무적으로 가입이 요구되는 보험의 보험료를 관련 법령에 따라 계상해야 한다.

또한 공사 「계약업무관리지침」 제10조의 9(물품, 용역, 공사가 혼재된 계약된 집행) 2항에서는 계약요청부서는 공사가 혼재된 계약의 설계가격(또는 추정가격) 산정에 있어서 계약예규와 동일하게 관련법령에 따른 보험료를 계상하였는지를 확인하여야 한다고 되어 있다.

그리고 같은 지침 제28조의 4(계약의뢰요청사항 첨부)에 따르면 계약요청부서는 [별첨 14] 계약의뢰요청서(입찰 및 계약추진 시 반영요청사항)에 법적경비를 반영하여 계약부서에 계약을 의뢰하도록 되어 있다.

아울러 「(계약예규) 정부 입찰·계약 집행기준」 제93조와 「공사계약일반조건」 제42조의 2, 「건설업 산업안전관리비 계상 및 사용기준」 제9조(사용내역의 확인)에 따라 법적경비는 사용실적을 검토하여 사후 정산해야 한다.

따라서 계약요청부서는 물품, 공사가 혼재된 사업을 추진할 경우 법적경비를 반영하여 계약부서에 계약을 의뢰하여 준공 또는 검수 시 이를 실적에 따라 정산할 수 있도록 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

◆기지본부 ⑩부는 “㉔㉕ 교체 및 업그레이드” 설계가격 산출시¹⁾ [표 1]과 같이 관련 법령이 정하는 각종 보험료 등을 반영하여 최종 설계가격을 산출하였다.

[표 1] 설계가격 법적경비 반영 내역

[단위 : 원, VAT 별도]

항 목 (원)					
국민건강보험료	국민연금보험료	노인장기요양보험료	산업안전보건관리비	퇴직공제부금비	합계
??	??	??	??	??	??

자료 : 소관부서 확인서 “구매요청 서류 작성 시 법적경비 반영 확인 건”

그러나 ◆기지본부 ⑩부는 설계 시 산출된 법적경비를 계약의뢰요청서에 반영하지 않고 계약부서(관리부)에 계약을 의뢰하였다.

이에 따라 계약부서는 입찰공고문에 법적경비 반영을 하지 못하고 입찰을

1) ◆기지본부-2753(2025.04.10.) “㉔㉕ 교체 및 업그레이드 시행”

추진하였고 계약상대자는 물품을 제외한 설치 공사비에 법적경비의 적용 금액 및 반영 여부를 고려하지 못하고 투찰하였다.

결국 계약상대자와 설치공사비 중 정산대상인 법적경비를 반영하지 못하고 계약하였고, ◆기지본부 ㉠부는 최종 검수 시에 법적경비에 대한 실적 정산을 시행할 수 없었다.

관련자 의견 감사 지적사항에 대해 별도의 의견을 제시하지 않았다.

조치할 사항 ●처장은

법적경비 반영을 소홀히 하고 계약을 의뢰한 담당자에게 주의를 촉구하시기 바랍니다. (주의)

[관련자, 주의]

◆기지본부 ㉠부 ㉡